

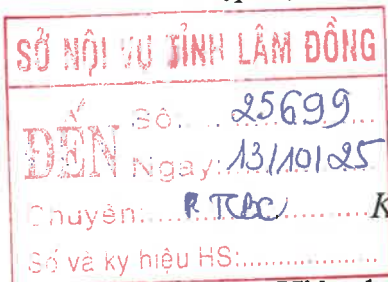
**HIỆP HỘI THANH LONG
BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17 /HHTL-2025

P. Bình Thuận , ngày 23 tháng 9 năm 2025

V/v Nhãn hiệu Thanh long Bình Thuận
và tên Hiệp hội thanh long Bình Thuận



Kính gửi: **SỞ NỘI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG**

Hiệp hội thanh long Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 2735/QĐCTUBND ngày 24/10/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Tên tiếng Anh : BinhThuan Dragon Fruit Association, viết tắt là BDA

Hiệp hội thanh long Bình Thuận là tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến thanh long đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên

Địa điểm trụ sở : 17 Thủ Khoa Huân , P. Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng
Tên gọi đăng bạ xuất xứ BÌNH THUẬN. Sản phẩm quả thanh long (Thanh long Bình Thuận) được Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15/11/2006 đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa. Vùng lãnh thổ : Thuộc các huyện Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình, thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận

Thương hiệu thanh long Bình Thuận là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam kể từ ngày ký quyết định đến nay đã 19 năm .

Nhãn hiệu chứng nhận : Binh Thuan Dragon Fruit & hình. số 156844 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 562/QĐ-SHTT ngày 12/01/2011 và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 156941 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo Quyết định số 652/QĐ-SHTT ngày 13/01/2011 và UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho Sở Khoa học và Công nghệ chuyển nhượng Giấy chứng nhận nhãn hiệu sang cho Hiệp hội thanh long Bình Thuận theo Công văn số 508/UBND-VXDL ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số :76/2015 QĐ-UBND ngày 25/12/2015 V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “ Bình Thuận “ dùng cho quả thanh long Bình Thuận .

Thực hiện theo quy chế theo lũy kế từ năm 2016 Hiệp hội thanh long Bình Thuận đã cấp 114 giấy chứng nhận Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “ Bình Thuận “ dùng cho quả thanh long Bình Thuận cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thanh long trong tỉnh .Tính đến tháng 6/2025 Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDDL còn hiệu lực 33 giấy của 33 đơn vị, tổ chức, cá nhân với diện tích trồng thanh long : 1.870 ha, số hộ tham gia : 517 hộ, Năng suất sản lượng dự kiến 56.000 tấn Giấy chứng nhận đã hết hiệu lực là 81 giấy .

Tại nước ngoài : Hiệp hội thanh long Bình Thuận là chủ sở hữu đã đăng ký nhãn hiệu “ Bình Thuan Dragon Fruit & hình ” và duy trì phát triển CDDL thanh long Bình Thuận tại Liên minh Châu Âu (EU) . Cùng với đó hình ảnh và nhãn hiệu Bình Thuan Dragon Fruit & hình đã được đăng ký bảo hộ của 13 Quốc gia và vùng lãnh thổ và thanh long Bình Thuận đã xuất khẩu trên 20 nước

Chỉ dẫn địa lý Thanh long Bình Thuận gắn liền với vùng trồng địa lý xác định tại tỉnh Bình Thuận và đặc tính chất lượng đặc thù của thanh long trồng tại đây. Thanh long Bình Thuận đã qua 30 năm khách hàng và đối tác trong và ngoài nước đã ưa chuộng tin dùng và thị trường ổn định, phát triển. Sản xuất kinh doanh quả thanh long Bình Thuận mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân tỉnh nhà góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương .

Nếu đổi tên thanh long Bình Thuận thành Thanh long Lâm Đồng và tên Hiệp hội thanh long Bình Thuận thành Hiệp hội thanh long Lâm Đồng sẽ không rắc rối về hồ sơ pháp lý: Địa danh vùng trồng, xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc. tem, nhãn.Các hợp đồng thương mại và hợp đồng xuất khẩu, truy xuất blockchain, mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói đều ghi rõ “ thanh long Bình Thuận ” “Bình Thuan Dragon Fruit ” Ngoài ra làm hồ sơ cấp mới hoặc gia hạn giấy chứng nhận GlobalGap, VietGap, Haccpthanh long vùng trồng Bình Thuận. Hồ sơ phải đăng ký lại từ đầu bảo hộ nhãn hiệu CDDL tại các Quốc gia và vùng lãnh thổ đã được cấp trước đây còn hiệu lực sẽ mất thời gian và kinh phí rất lớn .Ngoài ra ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ pháp lý, quyền bảo hộ, thương hiệu, xuất khẩu và niềm tin của thị trường vào Chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận

Vì vậy để đảm bảo ổn định tính pháp lý đăng bạ xuất xứ Bình Thuận, sản phẩm quả thanh long, vùng trồng, đăng ký chứng nhận nhãn hiệu là Bình Thuan Dragon Fruit & hình ” chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp và Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia và vùng lãnh thổ chứng nhận bảo hộ . Giữ vững thương hiệu, ổn định và phát triển thị trường .Khách hàng và đối tác tin tưởng

.Hiệp hội thanh long Bình Thuận đề xuất vẫn giữ lại nhãn hiệu thanh long Bình Thuận “ Bình Thuan Dragon Fruit & hình ” và Hiệp hội thanh long Bình Thuận thành tên gọi mới là Hiệp hội thanh long Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng

Kính báo cáo Sở Nội vụ và các Sở ngành chức năng nghiên cứu, xem xét
tính pháp lý để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định ./.

Nơi nhận

- Như trên (Báo cáo)
- Sở Nông nghiệp – Môi trường và
- Sở khoa học và công nghệ
- Sở Công thương
- Lưu VP HHTL

TM/ HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH


Huỳnh Cảnh



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1335/QĐ-CTUBBT

Phan Thiết, ngày 24 tháng 10 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

V/v cho phép thành lập Hiệp hội thanh long Bình Thuận*

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN.

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

Yao: - Căn cứ Nghị định số: 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hiệp hội Thanh long Bình Thuận tại Công văn số: 1047/SNN-CS ngày 08/10/2003 và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho phép thành lập Hiệp hội thanh long Bình Thuận hoạt động trên phạm vi tỉnh Bình Thuận.

Hiệp hội thanh long Bình Thuận là tổ chức Hội nghề nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Hiệp hội hoạt động theo phương thức tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí hoạt động.

Hiệp hội thanh long Bình Thuận chịu sự quản lý Nhà nước của UBND tỉnh Bình Thuận.

Trụ sở Hiệp hội đặt tại thành phố Phan Thiết-Bình Thuận

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội thanh long Bình Thuận, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (báo cáo).
- Như điều 2.
- UBND các huyện, thành phố (để phổ biến).
- Lưu VP HĐND & UBND tỉnh



Phó Chủ tịch

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 786 /QĐ-SHTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2006



QUYẾT ĐỊNH

Đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hoá

CỤC TRƯỞNG
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ vào khoản 2 Điều 220 của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 11.2005;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 36 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ vào Điều 7, Điều 9, Điều 10 và Điều 23 Nghị định số 63/CP ngày 24.10.1996 quy định chi tiết về Sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01.02.2001;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành theo Quyết định số 14/2004/QĐ-BKHCN ngày 25.6.2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Căn cứ kết quả xem xét Đơn yêu cầu đăng bạ Tên gọi xuất xứ hàng hoá,

Số: 6 - 2004 - 00003

Ngày nộp đơn: 12.05.2004

Người nộp đơn: HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia Tên gọi xuất xứ hàng hoá:

Số đăng bạ: 0006

Tên gọi xuất xứ: BÌNH THUẬN

Sản phẩm: Quả thanh long

Vùng lãnh thổ: Thuộc các huyện Hàm Tân, huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Bắc Bình và thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận (Bản đồ kèm theo)

Tóm tắt đặc thù chất lượng của sản phẩm :

- **Hình thức quả:** Vỏ quả dày, khi chín màu đỏ có độ bóng cao
Tai quả dày, cứng, chân tai rộng
- **Thịt quả :** Chắc giòn, có vị ngọt chua và mùi thơm đặc trưng, hạt nhỏ và ít
Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 100 g thịt quả như sau:
protein 0,89 g, sắt 3,07 mg, magiê 31,61 mg, canxi 17,42 mg,
vitamin C 0,34 mg và vitamin B3 0,95 mg/kg thịt quả

Điều 2: Đóng dấu đăng ký vào các tài liệu sau đây để làm tài liệu gốc phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tên gọi xuất xứ:

1. Tài liệu thuyết minh tính chất đặc thù của thanh long Bình Thuận và Quy trình kỹ thuật canh tác, đóng gói, bảo quản áp dụng cho thanh long mang Tên gọi xuất xứ Bình Thuận, do Hiệp hội thanh long Bình Thuận lập tháng 11 năm 2006;

2. Bản đồ định hướng vùng phát triển thanh long.

Điều 3: Xác nhận rằng:

1. Tên gọi xuất xứ hàng hoá nêu tại Điều 1 là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam kể từ ngày ký Quyết định này;

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận là cơ quan quản lý Tên gọi xuất xứ hàng hoá nêu tại Điều 1; chỉ cá nhân, tổ chức nào được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho phép mới được sử dụng Tên gọi xuất xứ hàng hoá đó cho sản phẩm quả thanh long.

Điều 4: Công bố nội dung Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Quyết định này trên Công báo Sở hữu công nghiệp số: 225 tháng 12 năm 2006.

Điều 5: Các Ông/Bà Phụ trách Phòng Đăng ký, Trưởng Phòng Chỉ dẫn địa lý và Phụ trách Trung tâm Thông tin có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Người nộp đơn;
- Như Điều 5;
- Lưu hồ sơ, VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN

3.0 HỒ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

Số: 407 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 10 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hiệp hội Thanh long Bình Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2009 - 2014 ngày 27 tháng 01 năm 2010;

Xét đề nghị của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2009 - 2014 thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2010 (kèm theo) là phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội quản chúng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: *Ư*

- Như điều 2;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Dũng;
- Sở NN và PTNT;
- Ban TCTU, CA tỉnh (PA25);
- Ban TGTU, Ban ĐVTU;
- Lưu: VT, NC, SNV.Minh(15).



Huỳnh Tấn Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN

Kèm theo Quyết định 407/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2010
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Chương I
TÊN GỌI, TÊN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1. Hiệp hội lấy tên là Hiệp hội Thanh long Bình Thuận.

Tên tiếng Anh : BinhThuan Dragon Fruit Association, viết tắt là BDA.

Điều 2. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận là tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện.

Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến thanh long đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Điều 3. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Phan Thiết, tùy theo yêu cầu có thể lập chi nhánh và đại diện ở nơi cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội

1. Tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ chủ trương, chính sách và những định hướng của Nhà nước về phát triển ngành sản xuất thanh long trong chiến lược phát triển cây ăn quả Việt Nam.

2. Đại diện cho Hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành sản xuất thanh long, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành và của hội viên, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3. Động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, chế biến quả thanh long

trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới; đoàn kết nhau phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khó khăn trong đời sống.

4. Hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin kỹ thuật, kinh tế, thị trường, giá cả để hội viên bố trí sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

5. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo các kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển.

6. Xây dựng tổ chức Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp hội.

7. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Chương III HỘI VIÊN

Điều 5. Hội viên

1. Hội viên chính thức: Mọi cá nhân, tổ chức pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ xuất khẩu thanh long nếu tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập, đóng tiền nhập Hiệp hội và hội phí đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

2. Hội viên danh dự: Những công dân, các nhà quản lý, khoa học, kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự nghiệp phát triển ngành sản xuất thanh long và Hiệp hội được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

Điều 6. Quyền lợi của hội viên

1. Được tham gia đại hội, bầu cử đại biểu tham dự đại hội của Hiệp hội.

2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị để đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.

3. Được ứng cử, đề cử và bầu vào ban chấp hành và các chức vụ khác của Hiệp hội.

4. Được Hiệp hội phổ biến kinh nghiệm quản lý, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, chuyên giao công nghệ, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.

5. Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo trợ các công trình nghiên cứu riêng, các sáng kiến, phát minh trong nghề, bảo vệ quyền lợi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo đúng pháp luật của Nhà nước.

6. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành để hợp đồng sản xuất, tổ chức chế biến, tiêu thụ sản phẩm, làm chuyên gia kỹ thuật.

7. Được quyền ra khỏi Hiệp hội.

Điều 7. Hội viên có nghĩa vụ

1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui định tại Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết và hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

3. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

4. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ theo quy định.

Chương IV TỔ CHỨC HIỆP HỘI

Điều 8. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và bình đẳng với mọi hội viên.

Các cơ quan chấp hành hoạt động trên cơ sở bản bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Điều 9. Tổ chức Hiệp hội gồm

- Hiệp hội.
- Tuỳ theo nhu cầu cụ thể mà có các chi hội trực thuộc.

Điều 10. Đại hội toàn tỉnh Hiệp hội Thanh long Bình Thuận.

1. Đại hội toàn tỉnh Hiệp hội Thanh long Bình Thuận là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hiệp hội. Đại hội tổ chức 5 năm một lần.

2. Nhiệm vụ của đại hội :

- Thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động mới của Hiệp hội.

- Quyết định phương hướng và chương trình công tác của Hiệp hội.

- Quyết định sửa đổi và bổ sung Điều lệ Hiệp hội.

- Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban chấp hành.

- Thảo luận phê duyệt quyết toán tài chính và thông qua kế hoạch tài chính khoá mới.

- Bầu Ban chấp hành Hiệp hội.

3. Ban chấp hành Hiệp hội có thể triệu tập đại hội bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Hiệp hội theo đề nghị của 2/3 uỷ viên Ban chấp hành, hoặc của trên 1/2 số hội viên yêu cầu.

4. Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Điều 11. Quy định Hội nghị hội viên.

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể mà Ban chấp hành tổ chức Hội nghị hội viên.

- Nhiệm vụ của Hội nghị :

Đối với Ban chấp hành : Thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành; chương trình, kế hoạch công tác sáu tháng đầu năm và cả năm cho các hội viên.

Cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.

Tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

Tập hợp những kiến nghị, đề đạt ý kiến của hội viên với các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý Nhà nước.

Đối với hội viên : Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

Thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hiệp hội.

Điều 12. Ban chấp hành Hiệp hội.

1. Ban chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định và được bầu trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ hoặc số người giơ tay tán thành.

Thành viên ban chấp hành có thể được bầu lại hoặc miễn nhiệm trước thời hạn theo qui định của Đại hội, hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số hội viên.

Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 5 năm. Căn cứ vào điều kiện cụ thể mà tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

2. Ban chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ 3 tháng một lần.

3. Nhiệm kỳ, quyền hạn của Ban chấp hành Hiệp hội :

- Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội.

- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành cho các Hội viên biết.

- Phê duyệt kế hoạch và quyết toán hàng năm.

- Qui định tổ chức và hoạt động của các Ban chuyên môn, văn phòng hội.

Qui định các nguyên tắc, chế độ, sử dụng và quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội.

- Bầu cử và bãi miễn chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban kiểm tra và thư ký Hiệp hội.

- Cử trưởng các Ban chuyên môn.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Đại hội.

- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị đại biểu hàng năm.

- Xét kết nạp, khai trừ hội viên.

Điều 13. Ban thường trực

1. Ban thường trực do Ban chấp hành bầu, gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Trưởng ban kiểm soát. Ban thường trực thay mặt Ban chấp hành điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp và điều hành công việc hàng ngày; phải báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban chấp hành.

2. Ban thường trực hoạt động theo Qui chế được Ban chấp hành thông qua.

Điều 14.

Chủ tịch Hiệp hội và Phó Chủ tịch Hiệp hội có quyền hạn và trách nhiệm :

1. Chủ tịch Hiệp hội :

- Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban chấp hành.

- Triệu tập và chủ trì cuộc họp của Ban chấp hành.

- Trực tiếp chỉ đạo thư ký Hiệp hội.

- Phê duyệt nhân sự văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

2. Phó chủ tịch Hiệp hội: là người giúp việc cho Chủ tịch, được Chủ tịch phân công phụ trách, theo dõi, giải quyết từng vấn đề cụ thể và được ủy quyền điều hành công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch vắng mặt.

Điều 15. Thư ký Hiệp hội.

- Thư ký Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội quyết định tuyển dụng theo chế độ hợp đồng, là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội và thực hiện các nhiệm vụ do Ban chấp hành giao.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban chấp hành phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo cho Ban chấp hành về hoạt động của Hiệp hội.

- Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành.

- Quản lý danh sách, hồ sơ về các hội viên và các tổ chức trực thuộc.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành và trước pháp luật về hoạt động của văn phòng Hiệp hội.

Điều 16. Văn phòng Hiệp hội.

1. Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Ban chấp hành phê duyệt.

2. Các nhân viên của văn phòng Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội quyết định tuyển dụng và làm việc theo hợp đồng có thời hạn.

3. Kinh phí hoạt động của văn phòng theo Quy chế tài chính của Hiệp hội và dự toán hàng năm do Ban chấp hành phê duyệt.

Điều 17. Ban kiểm tra.

1. Ban kiểm tra do Ban chấp hành Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng ủy viên Ban kiểm tra do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định.

2. Ban kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban chấp hành thông qua.

Chương V TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI

Điều 18. Nguồn thu của Hiệp hội.

- Lệ phí gia nhập Hiệp hội.

- Hội phí của hội viên đóng góp theo qui định.

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

- Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 19. Các khoản chi của Hiệp hội.

Được chi theo Qui chế tài chính của Hiệp hội như trả lương cho cán bộ, nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, cho trang bị cơ sở làm việc, hoạt động từ thiện và các khoản chi hợp lý khác do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định.

Điều 20. Quản lý sử dụng tài chính, tài sản.

- Ban chấp hành Hiệp hội qui định việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội phù hợp với qui định của Nhà nước.
- Ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai hàng năm cho hội viên biết.

Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 21. Khen thưởng.

Những hội viên, thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra, cán bộ, nhân viên của Hiệp hội có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng Hiệp hội sẽ được Hiệp hội khen thưởng xứng đáng và có thể được Hiệp hội đề nghị các cơ quan Nhà nước khen thưởng.

Điều 22. Kỷ luật.

Hội viên nào hoạt động trái với Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, làm tổn thương đến uy tín, danh dự của Hiệp hội, bỏ sinh hoạt nhiệm kỳ nhiều lần không có lý do chính đáng, không đóng hội phí hàng năm, sẽ tùy mức độ mà phê bình hoặc xóa tên trong danh sách Hội viên.

Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ phải được Đại hội Hiệp hội Thanh long Bình Thuận nhất trí kiến nghị và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị thực hiện.

Điều 24. Bản điều lệ này gồm 7 chương, 24 điều đã được Đại hội lần thứ II. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận nhiệm kỳ 2009 - 2014 nhất trí thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt. Bản điều lệ này sẽ không còn hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể./.

HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN

Số: 01- NQ /HHTL- KIV

Lâm Đồng , ngày 23 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN LẦN V NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Ngày 23 tháng 9 năm 2025 Ban chấp hành Hiệp hội Thanh long Bình Thuận khóa IV nhiệm kỳ 2023-2027 đã tiến hành Hội nghị Ban chấp hành với 7/7 Ủy viên Ban chấp hành có mặt dự Hội nghị để thảo luận và thông qua nội dung về việc Báo cáo đổi tên Hiệp hội thanh long Bình Thuận ; Điều lệ (sửa đổi , bổ sung) Hiệp hội Thanh long Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giữ lại thương hiệu, nhãn hiệu “ Thanh long BÌNH THUẬN ” - “ Bình thuận Dragon Fruit & hình ”

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Ủy viên Ban chấp hành về Báo cáo đổi tên Hiệp hội, Điều lệ Hiệp hội và giữ lại thương hiệu, nhãn hiệu Thanh long “ Bình Thuận ” và kết luận của Chủ tịch Hiệp hội, Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2027 Hiệp hội Thanh long Bình Thuận

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo đổi tên mới Hiệp hội thanh long Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng
2. Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Thanh long Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng gồm 08 Chương, 25 Điều
3. Thông qua giữ lại thương hiệu, nhãn hiệu “Thanh long Bình Thuận ” – “ Bình Thuận Dragon Fruit @ hình ”

Giao Văn phòng Hiệp hội hoàn chỉnh văn bản nêu trên Báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng để tổng hợp tham mưu ./

**TM/ BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN

(Kèm theo quyết định số /QĐ – UBND ngày tháng năm 2025
Của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận .
2. Tên tiếng Anh: Binh thuan Dragon Fruit Association .
3. Tên viết tắt: BDA.
4. Hiệp hội có biểu tượng



Điều 2. Tôn chỉ, mục đích:

1. Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận (gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức nghề nghiệp mang tính chất kinh tế của những người sản xuất, nhà kinh doanh, chế biến xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện.

2. Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến thanh long đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở:

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hiệp hội tại số 17 đường Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy tỉnh Lâm Đồng (Trong khuôn viên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn Bình Thuận củ). Tùy theo yêu cầu có thể lập chi nhánh và đại diện ở nơi cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu thanh long thuộc mọi thành phần kinh tế.
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng và Sở Nông nghiệp và Môi trường có liên quan đến lĩnh vực ngành nghề hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động:

1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn:

1. Tuyên truyền giáo dục hội viên hiểu rõ chủ trương, chính sách và những định hướng của Nhà nước về phát triển ngành sản xuất thanh long trong chiến lược phát triển cây ăn quả Việt Nam trong đó có thanh long và Đề án phát triển cây thanh long đến năm 2030 của tỉnh
2. Đại diện cho hội viên kiến nghị với Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ phát triển ngành sản xuất thanh long, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, giải quyết các trường hợp, vụ việc gây thiệt hại đến quyền lợi của ngành và của hội viên, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
3. Động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của hội viên; hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, chế biến quả thanh long trên cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới; đoàn kết nhau phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khó khăn trong đời sống.
4. Hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin kỹ thuật, kinh tế, thị trường, giá cả để hội viên bố trí sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.
5. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo các kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển.
6. Xây dựng tổ chức Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp hội.

7. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hiệp

Điều 7. Nhiệm vụ:

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

CHƯƠNG III HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên:

1. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a. Hội viên chính thức: Mọi cá nhân, tổ chức pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ xuất khẩu thanh long nếu tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn gia nhập, đóng phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

b. Hội viên liên kết: Các doanh nghiệp, tổ chức, doanh nhân của Việt Nam chưa có đủ điều kiện là hội viên chính thức của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận là hội viên liên kết của Hiệp hội;

c. Hội viên danh dự: Những công dân, các nhà quản lý, khoa học, kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có công lao đối với sự nghiệp phát triển ngành sản xuất kinh doanh thanh long và Hiệp hội mời làm hội viên danh dự.

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

a. Hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b. Tán thành Điều lệ Hiệp hội;

c. Tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội;

d. Đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội;

e. Được Ban Thường vụ Hiệp hội công nhận là hội viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

f. Các đơn vị, tổ chức pháp nhân hoặc các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục đóng hội phí gia nhập Hiệp hội và nhận được thẻ hội viên của Hiệp hội(nếu có)

g. Hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội, người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của hội viên trong hoạt động của Hiệp hội, trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm phải có đủ thẩm quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó, khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội, chậm nhất không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

Điều 9. Quyền lợi của hội viên:

1. Được tham gia đại hội, bầu cử đại biểu tham dự đại hội của Hiệp hội.

2. Được thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hiệp hội; được kiến nghị để đạt ý kiến của mình với các cơ quan Nhà nước thông qua Hiệp hội.

3. Được ứng cử, đề cử và bầu vào ban chấp hành, các chức vụ khác của Hiệp hội.

4. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, phổ biến kinh nghiệm quản lý, bồi dưỡng nghề nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ bằng các hình thức: cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được đăng ký tham gia các hoạt động do Hiệp hội, các Sở ngành ở trong và ngoài tỉnh hay của Bộ tổ chức : Xúc tiến thương mại, hội chợ trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.

5. Được Hiệp hội giúp đỡ, bảo trợ các công trình nghiên cứu riêng, các sáng kiến, phát minh trong nghề, bảo vệ quyền lợi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo đúng pháp luật của Nhà nước.

6. Được Hiệp hội giúp đỡ, giới thiệu với các địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành để hợp đồng sản xuất, tổ chức chế biến, tiêu thụ sản phẩm, làm chuyên gia kỹ thuật.

7. Được giới thiệu hội viên mới gia nhập hiệp hội

8. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội

9. Hội viên tự nguyện và có đơn xin thôi tư cách hội viên ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên

10. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại Điều lệ này; thực hiện nghị quyết của Hiệp hội; tuyên truyền phát triển hội viên mới.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết và hợp tác với các hội viên khác để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

5. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí đầy đủ theo quy định

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội:

1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên:

a. Mọi cá nhân, tổ chức pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ xuất khẩu thanh long; có đủ tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Hiệp hội, có nguyện vọng gia nhập Hiệp hội thì làm đơn gia nhập Hiệp hội theo mẫu do Hiệp hội quy định; kèm theo bản sao giấy phép thành lập, quyết định thành

lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 ảnh của người đại diện (đối với tổ chức) hoặc sơ yếu lý lịch tự khai, tự chịu trách nhiệm và 01 ảnh (đối với cá nhân) gửi Văn phòng Hiệp hội;

b. Văn phòng Hiệp hội tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Hiệp hội, căn cứ quy chế làm việc, Ban Thường vụ Hiệp hội ra quyết định kết nạp hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành Hiệp hội tại kỳ họp gần nhất của Ban Chấp hành;

c. Sau khi nhận được quyết định kết nạp hội viên của Ban Thường vụ Hiệp hội, hội viên đóng hội phí theo quy định và được cấp thẻ hội viên của Hiệp hội.

2. Thủ tục ra khỏi Hiệp hội:

a. Hội viên tự xét thấy không thể tiếp tục là hội viên của Hiệp hội thì làm đơn gửi Ban Thường vụ Hiệp hội. Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, quyết định chấm dứt tư cách hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành, hội viên của Hiệp hội;

b. Hội viên hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tước quyền công dân theo quy định của pháp luật; tổ chức tự ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật thì Ban Thường vụ Hiệp hội xem xét, xóa tên hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành, hội viên của Hiệp hội;

c. Hội viên là cá nhân bị chết thì Ban Thường vụ Hiệp hội ra quyết định xóa tên hội viên và thông báo đến Ban Chấp hành, hội viên của Hiệp hội.

CHƯƠNG IV TỔ CHỨC HIỆP HỘI

Điều 12. Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và bình đẳng với mọi hội viên.

Các cơ quan chấp hành hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Điều 13. Tổ chức Hiệp hội gồm

- Đại hội
- Ban Chấp hành
- Ban Thường vụ
- Ban Kiểm tra
- Văn phòng và các ban chuyên môn (nếu có)
- Tùy theo nhu cầu cụ thể mà có các chi hội trực thuộc.

Điều 14. Đại hội:

1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội (Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường). Đại hội được tổ chức 05 (năm) năm một lần, do Ban Chấp hành triệu tập. Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức có đề nghị bằng văn bản.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu, số lượng, thành phần đại biểu do Ban Chấp hành quyết định. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được coi là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức được triệu tập có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a. Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hiệp hội;

b. Thảo luận và thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hiệp hội (nếu có);

c. Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và báo cáo tài chính của Hiệp hội;

d. Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội;

e. Quyết định các nội dung khác vượt quá thẩm quyền của Ban Chấp hành theo quy định Hiệp hội;

f. Thông qua nghị quyết Đại hội.

5. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:

a. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b. Các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 15. Quy định Hội nghị hội viên

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể mà Ban chấp hành tổ chức Hội nghị hội viên.

- Nhiệm vụ của Hội nghị:

Đối với Ban chấp hành: Thông báo kết quả hoạt động của Ban chấp hành; chương trình, kế hoạch công tác sáu tháng đầu năm và cả năm cho các hội viên.

Cung cấp thông tin, tài liệu, dự hội thảo, các lớp đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ, tham quan, khảo sát ở trong và ngoài nước.

Tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

Tập hợp những kiến nghị, đề đạt ý kiến của hội viên với các cơ quan khoa học, cơ quan quản lý Nhà nước.

Đối với hội viên: Cung cấp thông tin, số liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội.

Thảo luận, biểu quyết, chất vấn, phê bình mọi công việc của Hiệp hội.

Điều 16. Ban Chấp hành Hiệp hội:

1. Ban chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định và được bầu trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Người trúng cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ hoặc số người giơ tay tán thành.

Thành viên Ban chấp hành có thể được bầu lại hoặc miễn nhiệm trước thời hạn theo quy định của Đại hội, hoặc theo đề nghị của hơn 1/2 số hội viên

2. Nhiệm vụ của Ban Chấp hành:

a. Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội;

b. Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập Đại hội;

c. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội;

d. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội; quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hiệp hội phù hợp quy định của pháp luật; quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

e. Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a. Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b. Ban Chấp hành họp mỗi năm 02 (hai) lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành đề nghị;

c. Các cuộc họp Ban Chấp hành là hợp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d. Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành.

Điều 17. Ban Thường vụ Hiệp hội:

1. Ban Thường vụ Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a. Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b. Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c. Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

d. Kết nạp, xem xét cho ra hội; khen thưởng, kỷ luật hội viên.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a. Ban Thường vụ hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b. Ban Thường vụ mỗi năm họp 4 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc trên 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Thường vụ có ý kiến bằng văn bản;

c. Các cuộc họp của Ban Thường vụ là họp lệ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d. Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành.

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội:

1. Chủ tịch Hiệp hội là người đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội:

a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội;

b. Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của

Hiệp hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội về mọi hoạt động của Hiệp hội; chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội;

c. Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hiệp hội

đ. Trực tiếp chỉ đạo Thư ký và Chánh văn phòng Hiệp hội.

e. Phê duyệt nhân sự văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập.

g. Khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hiệp hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hiệp hội.

3. Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

Phó Chủ tịch Hiệp hội giúp Chủ tịch Hiệp hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hiệp hội theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp luật về công việc được Chủ tịch phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hiệp hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội

Điều 19. Ban Kiểm tra Hiệp hội;

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hiệp hội, nghị quyết Đại hội, nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hiệp hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội, hội viên;

b. Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và hội viên gửi đến Hiệp hội.

3. Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 20. Thư ký Hiệp hội

- Thư ký Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội quyết định bổ nhiệm theo chế độ hợp đồng, là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của văn phòng Hiệp hội và thực hiện các nhiệm vụ do Ban chấp hành giao.

- . Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban chấp hành phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo cho Ban chấp hành về hoạt động của Hiệp hội.
- Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành.
- Quản lý danh sách, hồ sơ về các hội viên và các tổ chức trực thuộc.
- Chịu sự lãnh đạo và phân công của Chủ tịch Hiệp hội
- Chỉ trách nhiệm giúp Chủ tịch và Ban thường trực chuẩn bị các văn bản, nội dung cho các cuộc họp Ban thường trực và Ban chấp hành và tổ chức hội nghị hội viên và văn phòng hiệp hội

Điều 21. Văn phòng, văn phòng đại diện và các ban chuyên môn của Hiệp hội:

1. Văn phòng Hiệp hội và các ban chuyên môn của Hiệp hội là bộ phận giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội; được tổ chức và hoạt động theo quy chế do Ban Thường vụ Hiệp hội ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội.

2. Văn phòng đại diện Hiệp hội là cơ quan trực thuộc Hiệp hội, giúp việc cho Hiệp hội, được thành lập ở các địa phương theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

3. Nhân viên Văn phòng, văn phòng đại diện, các ban chuyên môn của Hiệp hội được tuyển dụng, quản lý, sử dụng theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định của Điều lệ Hiệp hội và các quy định pháp luật khác có liên quan.

4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng, văn phòng đại diện và các ban chuyên môn của Hiệp hội do Tổng thư ký Hiệp hội dự trù trình Ban Thường vụ Hiệp hội phê duyệt.

CHƯƠNG V

CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 22. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội:

Việc chia; tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hiệp hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật khác có liên quan.

CHƯƠNG VI

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 23. Nguồn thu của Hiệp hội.

- Lệ phí gia nhập Hiệp hội.
- Hội phí của hội viên hàng năm đóng góp theo quy định.
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
- Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 24. Các khoản chi của Hiệp hội.

Được chi theo quy chế tài chính của Hiệp hội như trả lương cho thư ký, cán bộ, nhân viên, bồi dưỡng cộng tác viên, cho trang bị cơ sở làm việc, chi phí hành chính, hoạt động từ thiện và các khoản chi hợp lý khác do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định.

Điều 25. Quản lý sử dụng tài chính, tài sản.

- Tài chính, tài sản của Hiệp hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hiệp hội
- Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.
- Ban kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo tài chính, tài sản công khai, hàng năm cho hội viên biết.

CHƯƠNG VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng:

- Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hiệp hội khen thưởng hoặc được Hiệp hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Kỷ luật:

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hiệp hội, vi phạm quy định, quy chế hoạt động của Hiệp hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo và xóa tên tư cách hội viên hiệp hội thanh long

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội:

Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ phải được Đại hội Hiệp hội Thanh long Bình Thuận nhất trí kiến nghị và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mới có giá trị thực hiện

Điều 29. Hiệu lực thi hành:

1. Điều lệ Hiệp Hội Thanh Long Long Bình Thuận gồm 8 (tám) Chương, 29 điều (hai mươi chín) đã được Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Thanh long Bình Thuận nhiệm kỳ 2023 - 2027 thông qua ngày 03 tháng 03 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được UBND tỉnh phê duyệt. Bản điều lệ này sẽ không còn hiệu lực khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể.
2. Căn cứ quy định pháp luật về Hiệp Hội và Điều lệ Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Thanh long Bình Thuận có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN